

1016231-08.2021.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... danos materiais e morais em razão do furto de seu celular de Marca Motorola, modelo Moto G6 Plus, numa festa de Halloween, organizada pela RÉ, em suas dependências. Alega que outras mulheres também tiveram seus celulares furtados, e quando se deram conta do ocorrido, solicitaram falar com o gerente, que se recusou a chamar a Polícia Militar. Sendo assim, uma das vítimas acionou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro, 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1016231-08.2021.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016231-08.2021.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Andréa Barbosa Boanova

Requerido:

Irish Bar Company Ltda Epp

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Vistos.

Dispensado o relatório, fundamento e decido.

Ante os fatos narrados na inicial e trazidos em defesa, verifica-se que o conjunto fático-probatório documental, jungido à matéria de direito, é suficiente ao deslinde do feito.

Deste modo, mostrando-se desnecessária a realização de audiência concentrada de conciliação, instrução e julgamento, dispenso a realização do mencionado ato, nos termos do enunciado nº 16 do Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (DJE 07/12/2010) que assim dispõe: "Não é obrigatória a designação de audiência de conciliação e de instrução no Juizado Especial Cível em se tratando de matéria exclusivamente de direito".

Pleiteia a autora indenização por danos materiais e morais em razão do furto de seu celular de Marca Motorola, modelo Moto G6 Plus, numa festa de Halloween, organizada pela RÉ, em suas dependências. Alega que outras mulheres também tiveram seus celulares furtados, e quando se deram conta do ocorrido, solicitaram falar com o gerente, que se recusou a chamar a Polícia Militar. Sendo assim, uma das vítimas acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local, mas, informou que só poderia proceder a revista de quem estava dentro das dependências da ré com a autorização

da mesma, o que não foi feito. Aduz ainda que na tentativa de minimizar o tumulto ocorrido, uma funcionária da ré, de nome Vanessa, se comprometeu a conversar com seus advogados, para ressarcir todas as vítimas, inclusive a autora, o que não ocorreu. Informa que a quantidade de seguranças era ínfima, não fornecendo a requerida segurança aos frequentadores do estabelecimento, decorrendo daí o seu dever de indenizar.

Em contestação, a requerida alega preliminarmente a inépcia da petição inicial quanto ao pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de quantificação à pretensão. No mérito argumenta a ausência de elementos que demonstrem qualquer conduta ilícita que venha a ensejar o dever de indenizar, uma vez que os atos foram praticados por terceiros, e por fim afirma a inexistência de promessa de ressarcimento.

Pois bem.

De início, afasto a preliminar de inépcia suscitada pela ré, uma vez que embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado, não obsta que o mesmo seja sem definição initio litis, do quantum debeatur.

No mérito, o pedido é improcedente.

Em que pesem os argumentos tecidos pela autora, verifico que não há responsabilidade civil da requerida pela subtração de seu aparelho celular.

Desse modo, não há como acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na inicial, isto porque a subtração do referido aparelho foi praticada sem violência, ou seja, tratou-se de um furto e não de um roubo. Terceira pessoa, aproveitando-se da distração do requerente, apoderou-se de seu celular, localizado em sua bolsa.

Note-se, portanto, que a ré não participou deste processo e não pode ser responsabilizada por tal fato de terceiro. Ademais, não há sistema de segurança que impeça que uma pessoa entre em um local destinado a uma festa, pratique um furto de forma discreta e saia deste local específico portando um objeto tão comum, como é o caso do celular. Tal situação, simplesmente, não pode ser evitada por maior que seja a aparelhagem tecnológica e humana de segurança. É uma hipótese clara de fato de terceiro que não pode ser imputada a qualquer fornecedor, seja ele comerciante, prestador de serviços, organizador de um evento ou proprietário do local em que este ocorreu, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, não há sequer indícios no processo de que o número de seguranças presentes no local foi insuficiente ou que ocorreram irregularidades na organização da festa.

Destaca-se que o dever de cautela era, assim, da própria autora, de modo que não se pode falar em responsabilidade objetiva da requerida, que fica afastada pela culpa exclusiva de terceiro. Assim, o ocorrido se enquadra no conceito de caso fortuito externo, fato atípico, imprevisível, inevitável e incontornável, não se enquadrando nos riscos inerentes à atividade de entretenimento.

Nesse sentido, veja-se o seguinte acórdão:

"Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Indenização por danos materiais e morais. Furto de celular nas dependências do estabelecimento comercial. Ação julgada improcedente. Alegação de falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva que não afasta o dever de guarda e cuidado em relação aos objetos pessoais. Dever de indenizar inexistente. Recurso desprovido, com observação. O dever de segurança dos clientes que frequentam o estabelecimento não tem alcance absoluto, de proteção dos objetos pessoais, que devem permanecer sob a guarda e estrita vigilância do próprio cliente, não havendo como imputar responsabilidade à ré". (TJSP; Apelação Cível 1034238-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019).

No tocante à suposta promessa de ressarcimento à autora, há apenas um documento manuscrito juntado às fls. 16, que não menciona tal acerto, constando apenas alguns dados atribuídos à gerente do estabelecimento, não havendo, portanto, provas, de eventual acordo nesse sentido.

Assim, a vista disto, inexistente responsabilidade que possa ser imputada à requerida

no que tange ao furto do celular pertencente ao requerente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela autora em face de Irish Bar Company Ltda Epp, e torno extinto o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação. Não há condenação nas verbas de sucumbência, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

Observação: o valor do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003 e nº 15.855/2015, poderá ser encontrado por meio de meros cálculos aritméticos, devendo ser calculado da seguinte forma: 1) na hipótese de condenação será de 1% do valor da causa, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs + 4% do valor da condenação, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs; 2) na hipótese de condenação ilíquida ou sendo inestimável o proveito econômico, ou ainda em caso de improcedência, será de 1% do valor da causa, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs + 4% do valor da causa, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs.
P.I.C.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA